

서면 유권해석 질의서

녹화 인터넷 강의 판매의 「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」 등록 대상 여부

수신 서울특별시강남서초교육지원청 학원 등록 담당 부서 [발송 전 부서명 확인]
발신 현학적 연구소 대표 현건우 (사업자등록번호 293-38-01827)
소재지 서울특별시 강남구 테헤란로 70길 12, 402-941A호 (대치동, H 타워)
연락처 070-8098-0671, admin@hyunhak.com
날짜 2026-09-__ [변호사 확인 뒤 기입]
첨부 ① 상품 안내 화면 출력물(hyunhak.com/studio.html 이용권 세 가지) ② 이용약관 제8조의2 ③ 강의 시청 화면 출력물

초안입니다. 자문 변호사 확인과 대표 결재 뒤 발송합니다. 발송 전 [] 표시 자리를 채웁니다.

1. 질의 취지

당 연구소는 대학 입학 면접 준비 자료를 온라인으로 판매하는 개인사업자입니다. 판매 상품 중 녹화된 풀이법 강의(이하 "인터넷 강의")가 「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」(이하 "학원법") 제2조 제1호의 "정보통신기술 등을 활용하여 원격으로 교습하는 경우"에 해당하여 같은 법 제6조 제1항의 학원 등록 대상이 되는지 서면으로 회신을 요청합니다. 등록 대상이라면 등록 절차와 요건을 함께 안내받고자 합니다.

2. 사실관계

항목	내용
사업 형태	개인사업자. 오프라인 교습 장소 없음. 웹사이트(hyunhak.com)로만 판매
상품 1	공통 풀이 인터넷 강의 단독 상품. 220,000원. 구매일부터 3개월 시청
상품 2	제시문 면접 응시 단위 전권. 495,000원. 지문 30편의 온라인 응시(12개월)와 세트별 풀이법 강의 30편, 공통 풀이 강의(3개월) 포함
상품 3	지문 낱권. 33,000원. 지문 1편 5회 응시와 그 세트 풀이법 강의 1편 포함
강의 형태	미리 녹화한 영상 파일을 회원 계정으로 로그인한 브라우저에서 스트리밍 시청. 실시간 수업, 화상 강의, 강사와의 질의응답 없음. 시청 진도와 책갈피 기록 기능 있음
강사	대표 1인 [확인: 강의 제작자 수]
수강 대상	대학 입학 면접을 준비하는 고등학생 등 불특정다수. 회원 가입은 만 14세 이상
동시 수강 인원	제한 없음(온라인). 실측 [확인: 최근 30일 최대 동시 시청 수]
응시와 첨삭	학생이 제시문 면접 답변을 촬영해 제출하면 전사, 진단, 재구성의 첨삭 리포트를 제공. 첨삭 작성 방식 [확인: 사람 작성 / 자동 생성 / 혼합]
교습 과정 편성	강의는 세트(지문)별로 편성되어 순차 공개. 정해진 수업 일정이나 출석 관리는 없음

3. 질의 사항

1. 위 사실관계의 인터넷 강의 판매가 학원법 제2조 제1호의 "원격으로 교습하는 경우"에 해당하여 제6조 제1항의 등록 대상인지. 해당 여부를 가르는 기준(실시간 여부, 강사 상호작용, 과정 편성, 수강 인원)이 있다면 그 기준.
2. 등록 대상이라면 학원 종류(학교교과교습학원 여부)와 교습과정 분류, 원격 교습만 하는 경우 시설과 설비 기준의 적용 방법, 등록 신청 서류 목록.
3. 미리 녹화한 강의 영상의 판매를 저작물(디지털 콘텐츠) 거래로 보아 등록 대상에서 제외할 수 있는 조건이 있는지.
4. 등록 절차를 진행하는 동안 판매를 계속할 수 있는지, 중단해야 한다면 그 기준.
5. 학원법이 적용되지 않는 경우 다른 법령(평생교육법 제33조 원격 평생교육 신고 등)의 적용 여부.

4. 회신 요청

서면(공문 또는 이메일 admin@hyunhak.com)으로 회신을 부탁드립니다. 추가로 필요한 자료가 있으면 알려주시면 제출하겠습니다.

붙임 자료는 발송 시 인쇄합니다. 본 질의서의 사실관계는 2026-09-04 기준 사이트 게시 내용과 같습니다.